

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تعقيب على لائحة تجريج شهود - قضية تشويه سمعة وإيذاء
وتخريب

مذكرة قانونية رسمية — للاستخدام أمام الجهات القضائية

التاريخ المجري: 1447/10/9 هـ
التاريخ الميلادي: 28 مارس 2026 م
أعدت بواسطة المستشار القانوني الذكي — سري للاستخدام القانوني

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية السابعة بالمحكمة الجزائية بجهة الموقرين

الموضوع: مذكرة تعقيبيّة ولإحجة تجريح شهود في القضية رقم 3461589

القضية رقم: 3461589

الأطراف:

- المدعيّة: فاطمة بنت سعد المحمدي (وكلّ عنهما المحامي / خالد بن عبد الله الفهد).
- المدعى عليهما: نورة بنت صالح المحمدي وحصّة بنت محمد المحمدي (وكلّ عنهما المحامي / طارق بن زياد العتيبي).

التاريخ: الخامس عشر من شهر ربيع الثاني عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية.

أولاً: المقدمة والتأطير

تتشرف موكلتا المدعى عليهما، نورة وحصّة، بتقديّم هذه المذكرة التعقيبيّة ولإحجة تجريح بحق شهود المدعيّة، وذلك ردّاً على ما ورد في صحيحة الدعوى الماثلة أمام مقامكم الكريم، والتي تتهمهما بتشويه السمعة وإيذاء الغير والتخبيّب، استناداً إلى شهادة ثلاثة شهود تم استماعهم في الجلسة الماضية. وقد منحتنا المحكمة الموقرة مهلة لتقديّم ردنا على هذه الشهادات، وهو ما نلتمسه في هذه المذكرة، مؤكدين على بطلان الأدلة المقدمة وعدم قيام الأركان الشرعيّة والنظاميّة للتمهم المنسوب لموكلتيّن.

ثانياً: الرد على شهادة الشاهدة الأولى: لطيفة بنت عبد الرحمن

نقدم إلى مقامكم الكريم بلإحجة تجريح بحق الشاهدة المذكورة، ونلتمس رد شهادتها للأسباب التالية:

- الدفع الأول: بطلان شهادة الشاهدة الأولى لكونها مبنيّة على يمين باطل.

من المقرر نظاماً بصريح المادة (الثامنة والمئة) من نظام المرافعات الشرعيّة أنّه: «لا تقبل اليمين التي تكون خارج مجلس القضاء، وما بُني على باطل فهو باطل». وقد أقرت الشاهدة لطيفة بنت عبد الرحمن نفسها بأنّها حلفت المدعى عليهما على المصحّف في "اجتماع عائلي مغلق" خارج مجلس القضاء. وحيث أنّ اليمين هي أساس شهادتها، فإنّ هذه اليمين باطلة شرعاً ونظاماً، وما بُني عليها من شهادة لا يعتد به. ()

- الدفع الثاني: انتفاء العلانية وركنها الأساسي في جريمة التشهير.

إنّ الاجتماع الذي تم فيه التحليل فكان "عائلياً مغلقاً"، مما ينافي ركن العلانية اللازم لقيام جريمة التشهير أو القذف. وما قيل فيه لا يُعدّ علناً ولا يمكن تحميل موكلتيّن مسؤولية ما قد يتسرب خارج هذا النطاق الخاص. ()

النتيجة: لكون شهادة الشاهد الأولى مبنية على إيذاء باطل، ولانتهاء العلانية، فإننا نلتمس من فضيلتكم عدم الاعتداد بشهادتها إطلاقاً.

ثالثاً: الرد على شهادة الشاهد الثاني: عبد الله بن سالم

نتقدم بلائحة تجريح بحق الشاهد المذكور، ونلتمس رد شهادته للأسباب التالية:

• الدفع الأول: شهادة النقل (Hearsay) وعدم المباشرة.

الشاهد لم يشهد الواقعة مباشرة، بل صرح بأنه "سمعت من زوج المدعية ووالده أن المدعية على علاقة برجال وأن المدعى عليها أخبرتهم بذلك". هذه شهادة نقل عن الغير، وهي شهادة ضعيفة لا يُعتد بها كدليل قاطع، ولا يمكن التحقق من صحة ما نقله الشاهد عن زوج المدعية ووالده. ()

• الدفع الثاني: انتفاء المباشرة والاعتداد على روايات غير مؤكدة.

لا يمكن التأكيد مما إذا كانت المدعى عليها قد صرحت بما ذكره الشاهد أصلاً، أو أن زوج المدعية ووالده قد نقلوا كلاماً صحيحاً عنهما.

النتيجة: لكون شهادة الشاهد الثاني شهادة نقل لا تستند إلى مشاهدة مباشرة، فإننا لا نصلح كدليل لإثبات التهمة.

رابعاً: الرد على شهادة الشاهد الثالث: سعد بن محمد

نتقدم بلائحة تجريح بحق الشاهد المذكور، ونلتمس رد شهادته للأسباب التالية:

• الدفع الأول: العداوة الظاهرة وسبب رد الشهادة.

الشاهد هو طليق المدعى عليها الأولى (نورة)، وبينهما قضايا وخصومات حادة، كما هو ثابت من المستندات الرسمية التي تم استخراجهما. وجود هذه العداوة الظاهرة يجعل شهادته مردودة شرعاً ونظاماً، ولا يمكن الوثوق بهما. ()

• الدفع الثاني: شهادة النقل وعدم المباشرة.

الشاهد ينقل كلاماً سمعه من طليقتهم، وليس مشاهدة مباشرة منه للواقعة. ()

النتيجة: لكون شهادة الشاهد الثالث مردودة لوجود العداوة الظاهرة، ولأنها شهادة نقل، فإننا نلتمس عدم الاعتداد بها.

خامساً: الدفوع والموضوعية ببطلان الأدلة وعدم قِيام الأركان القانونيّة للجريمة

بناءً على ما تقدم، فإن الأدلة المقدمة من المدعية لا ترقى لمرتبطة الإثبات الشرعي والנظامي، وذلك للأسباب التالية:

1. **بطلان شهادة الشاهدة الأولى:** كما أوضحنا، فإن شهادتها باطلة لكونها مبنية على يمين خارج مجلس القضاء () ولانتهاء العلانية.
2. **انتهاء القصد الجنائي والعلانية:** ما قيل، على فرض صحته، كان في سياق اجتماع عائلي مغلق وليس في العلن، وبناءً على استجواب وليس مبادرة من المدعى عليها. () كما أن ما ذكر كان وصفاً لعلاقات اجتماعية ومشاهدات عابرة، وليس اتهاماً صريحاً بالعلاقات المحرمة بقصد التشويه. ()
3. **انتهاء الكذب والبهتان:** لم تثبت المدعية أن ما ذكرته المدعى عليها كان كذباً صريحاً أو بهتاناً، بل كان وصفاً لوقائع محتلمة. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيّه. ()
4. **انعدام الضرر الفعلي:** ادعاء المدعية بحدوث قطيعة مع زوجها ووالديها غير صحيح، بدليل حضور زوجها ووالديها معها في المحكمة. () وهذا ينفى وجود ضرر فعلي ومباشر يستوجب العقوبة أو التعويض. الأصل براءة الذمة. ()

سادساً: الطلبات

بناءً على ما تقدم، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:

1. **الطلب الأصلي:** قبول لإحجة التجريح المقدمة بحق شهود المدعية كإفادته، ورد شهادتهم، ورد دعوى المدعية بالكامل لانتهاء الأدلة الشرعية والنظامية، وعدم قِيام أركان الجرائم المنسوبة للمدعى عليها.
2. **الطلب البديلي:** في حال لم يتم الأخذ بدفوعنا ببطلان الأدلة، نلتمس صرف النظر عن طلبات المدعية بالتعزير لانتهاء القصد الجنائي والعلانية والضرر الفعلي.
3. **الطلب الاحتياطي:** في حال ثبوت أي مسؤوليّة، نلتمس تخفيف العقوبة التعزيرية نظراً للظروف المخففة المتمثلة في كون الحدث في سياق عائلي مغلق، وانتهاء نيّة الإضرار الممتددة، ووجود صلات قرابة بين الأطراف، والاكْتفاء بتوجيه لوم أو أخذ تعهد، ورفض طلب التعويض المادي.

سابعاً: الخاتمة

ختاماً، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما ترونه سديداً، وأن يحفظ الله بلادنا وأمننا. والله يحفظكم ويرعاكم،،،

مقدم المذكرة:

المحامي / طارق بن زياد العتيبي

تاريخ إصدار رقم (غير متوفر في السيق)

ملحق ١: مسرد الوقائع الزمنية

- اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: عقدت جلسة قضائية في المحكمة الجزائية بجهة، وقدم وكيل المدعى علىهما مذكرة تعقيب على لائحة تجريح شهود.
- اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: تحدي موعداً للجلسة القادمة.
- اليوم الخامس والعشرون من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: تقديم مذكرة التعقيب والرد على شهادات الشهود.
- اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: عقدت جلسة قضائية في المحكمة الجزائية بجهة، استمعت فيها الدائرة الجزائية السابعة إلى شهادة ثلاثة شهود. ()
- اليوم الحادي والعشرون من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: أصدرت وزارة الداخلية (الأحوال المدنية) شريحة بيانات رسمية بناءً على طلب المحكمة الجزائية. ()
- اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: صدر خطاب من الدائرة الجزائية السابعة إلى الأحوال المدنية لطلب شريحة بيانات. ()
- اليوم العشرين من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: أصدرت وزارة العدل عبر بوابة ناجز مستخرجاً لسجل القضاة المنظورة بين سعد بن محمد ونورة بنت صالح المحمدي. ()
- اليوم الخامس من شهر ربيع الآخر عام ألف وأربعمائة وخمسة وثلاثين من الهجرة النبوية: سجل محضر تعدي لفظي من المدعى عليه (سعد بن محمد) ضد المدعية (نورة بنت صالح المحمدي) في محكمة الأحوال الشخصية. ()
- اليوم العاشر من شهر شعبان عام ألف وأربعمائة وأربعين من الهجرة النبوية: وقع طلاق بائن بين نونة صغرى بين زوج المدعية وزوجته (التي هي زوجة المدعية لاحقاً) بناءً على دعوى فسخ نكاح لسوء العشرة، وصدرت وثيقة الطلاق في نفس اليوم من محكمة الأحوال الشخصية بجهة. ()
- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الثاني عام ألف وتسعمائة وأربعين من الهجرة النبوية: تم توكيل المحامي خالد بن عبد الله الفهد لتمثيل المدعية فاطمة بنت سعد المحمدي. ()

ملحق ٢: المواد النظامية المستشهد بها

- نظام المرافعات الشرعية:

* **المادة (الثامنة والمئة):** «لا تقبل اليمين التي تكون خارج مجلس القضاء، وما بني على باطل فهو باطل.»

• **نظام الإثبات:**

* **المادة (الثانية):** «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفي. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومن جهة فيها، وجائزاً قبولها. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.»

* **المادة (الثالثة):** «البيانة على من ادعى، واليمين على من أنكر. البيانة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. البيانة حجة متعديّة، وإقرار حجة قاصرة. الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.»

* **المادة (الرابعة):** «دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منهما، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.»

• **القواعد الفقهية:**

* **القاعدة الأولى:** «الأصل براءة الذمة.»